

山东省人民代表大会常务委员会 关于批准《东营市人民代表大会常务委员会 关于修改〈东营市黄河三角洲生态保护与修复条例〉 的决定》的决定

2024 年 5 月 30 日山东省第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议通过

山东省第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议经过审查，决定批准《东营市人民代表大会常务委员会关于修改〈东营市黄河三角洲生态保护与修复条例〉的决定》，由东营市人民代表大会常务委员会公布施行。

东营市人民代表大会常务委员会关于修改 《东营市黄河三角洲生态保护与修复条例》的决定

2024 年 4 月 29 日东营市第九届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过

2024 年 5 月 30 日山东省第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议批准

东营市第九届人民代表大会常务委员会第十六次会议决定对《东营市黄河三角洲生态保护与修复条例》作如下修改：

一、将第一条修改为：“为了贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，加强黄河三角洲生态保护与修复，

促进生态系统健康，提高生物多样性，根据《中华人民共和国黄河保护法》《中华人民共和国湿地保护法》《山东省黄河三角洲生态保护条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。”

二、第十条增加一款，作为第三款：

“生态保护与修复规划应当符合黄河三角洲生态保护规划的要求。”

三、将第十五条第二款修改为：“建设项目应当不占或者少占林地、湿地等生态空间，确需占用的，应当符合有关法律、法规规定，并依法办理相关手续。临时占用的，应当在占用期满后一年内恢复林地植被和林业生产条件、湿地面积和生态条件。”

四、增加一条，作为第二十八条：“市、县（区）人民政府应当加强黄河流域生物多样性保护管理，定期评估生物受威胁状况以及生物多样性恢复成效。”

“生态环境部门负责本行政区域内生物多样性保护的综合监督管理，组织协调生物多样性保护相关工作，会同有关部门制定促进生物多样性保护和可持续利用政策，开展生物多样性调查、监测、预警、综合评估和信息化建设，加强生物物种、遗传资源的相关工作，组织生物多样性保护宣传等工作。”

五、将第二十八条改为第二十九条，修改为：“市、县（区）人民政府应当完善并落实禁猎区、禁猎期、禁渔区、禁渔期制度，依法查处非法猎捕、交易野生动物的行为，革除滥食野生动物陋习，保护野生动物资源，维护生态平衡。”

“自然资源和规划、农业农村、海洋发展和渔业等部门应当加强对鸟类迁徙通道、鱼类洄游通道和濒危动植物资源的保护，强化外来入侵物种防控，保护和提高

生物多样性。”

六、将第三十三条改为第三十四条，修改为：“市、县（区）人民政府应当按照国家和省有关规定，加强国家公园、自然保护区和各类自然公园等自然保护地建设，组织编制生态修复方案，实施生态修复工程，恢复提升自然保护地体系生态功能。”

七、将第三十九条改为第四十条，修改为：“市、县（区）人民政府应当根据生态环境功能需要，组织开展河湖水系生态修复，推进河湖水系互联互通，因地制宜实施水源涵养林建设、沿河沿湖绿化带建设等生态治理工程，加强水污染防治，提升水质标准，改善河湖水系生态功能。”

八、将第四十八条改为第四十九条，修改为：“鼓励各类社会主体投入生态保护与修复，对集中连片开展生态修复达到一定规模和预期目标的公民、法人和其他组织，允许依法取得一定份额的自然资源资产使用权，从事旅游、康养、体育、设施农业等产业开发。”

九、对部分条文中的有关表述作以下修改：

（一）将第五条中的“议事协调机制”修改为“工作机制”。

（二）将第八条中的“作出”修改为“做出”。

（三）将第十七条中的“自然和人为因素”修改为“自然或者人为因素”。

（四）将第二十三条中的“多条廊

道”修改为“生态廊道”。

（五）将第二十四条中的“按照”修改为“依照”。

（六）将第三十条中的“地热矿”修改为“地热”。

此外，对条文顺序作相应调整。

本决定自公布之日起施行。

《东营市黄河三角洲生态保护与修复条例》根据本决定作相应修改，重新公布。

东营市黄河三角洲生态保护与修复条例

2021年10月21日东营市第八届人民代表大会常务委员会第38次会议通过 2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议批准 根据2024年4月29日东营市第九届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过并经2024年5月30日山东省第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议批准的《东营市人民代表大会常务委员会关于修改〈东营市黄河三角洲生态保护与修复条例〉的决定》修正

目 录

第一章 总 则

第二章 规划与管控

第三章 生态保护

第四章 生态修复

第五章 保障与监督

第六章 法律责任

第七章 附 则

第一章 总 则

第一条 为了贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，加强黄河三角洲生态保护与修复，促进生态系统健康，提高生物多样性，根据《中华人民

共和国黄河保护法》《中华人民共和国湿地保护法》《山东省黄河三角洲生态保护条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条 在本市黄河三角洲内开展生态保护与修复工作以及从事相关生产生活、开发建设及监督管理等活动，应当遵守本条例。其他法律、法规对本条例调整事项有更严格规定的，适用其规定。

本条例所称黄河三角洲范围包括本市全部行政区域。

第三条 黄河三角洲生态保护与修复工作应当坚持统筹规划、科学布局，保护优先、系统治理，合理利用、损害担责的原则。